Diritto
L’impresa, le società e la concorrenza

Interrogazione · 3 ES

Nome e cognome

Classe 3 ES

Gli argomenti

- **Imprenditore, impresa e azienda**; avviamento, ditta e marchio (unità 1 e 2)
- **Scelte dell’impresa**, **costi e ricavi**, **budget** (unità 3, 4 e 5)
- **Le società**: tipicità, persone, capitali e confronto (unità 6, 7, 8 e 9)
- **Cooperative** e **responsabilità sociale** (unità 10 e 11)
- **Concorrenza** e **antitrust** (unità 12 e 13)

Come usare questa dispensa

- Un paio di unità al giorno, 30-40 minuti.
- Leggi lo **schema**, poi ripeti gli esempi senza guardare.
- Fai gli **esercizi**: cerchia la risposta. Poi controlla con il fascicolo **Risposte spiegate**.
- Fai il **quiz** e prepara a voce le **domande orali**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da portare con te.

Piano: circa 6 giorni; l'ultimo giorno ripasso e ripetizione a voce.

1 · L’imprenditore e l’impresa

In parole semplici

- L’imprenditore fa un’attività economica organizzata.
- Produce o scambia beni e servizi, in modo professionale.
- L’impresa è l’attività. L’azienda sono i beni che usa.
- Nell’impresa familiare risponde solo il titolare.

Che cos'è

L’**imprenditore** è colui che esercita **professionalmente** un’attività economica **organizzata** per produrre o scambiare beni e servizi. L’**impresa** è l’attività; l’**azienda** è il complesso dei beni usati dall’imprenditore.

Lo schema

1 · Chi è l’imprenditore (art. 2082)

1. Esercita **professionalmente** un’attività economica.
2. L’attività è **organizzata** per **produrre o scambiare** beni e servizi.
3. Per qualificare un soggetto come imprenditore servono: l’**esercizio di un’attività economica**, la **professionalità** con cui è svolta, la **produzione e lo scambio** di beni o servizi, l’**organizzazione** dell’attività (saper gestire per esempio i dipendenti).

2 · Tipi di imprenditori

Tipo	Che cosa fa
Attività essenzialmente agricole	coltivazione del fondo · selvicoltura · allevamento di animali
Attività agricole per connessione	manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti
Imprenditore commerciale	produzione di beni o servizi · intermediazione · trasporto · attività bancarie o assicurative
Piccoli imprenditori	coltivatori diretti del fondo, artigiani, chi ha un'attività organizzata dalla propria famiglia

Obblighi nelle imprese commerciali:

- iscrizione nel pubblico registro
- tenuta delle scritture contabili
- soggezione a liquidazione giudiziale

> **In più**
>
> L'art. 2083 comprende tra i piccoli imprenditori anche i piccoli commercianti.

3 · L'impresa familiare (art. 230 bis)

1. È costituita dal **titolare imprenditore** ed è disciplinata dall'**art. 230 bis** del Codice civile.
2. Riconosce ai familiari: il **diritto di mantenimento**, la **partecipazione agli utili**, una **quota dei beni acquistati con gli utili** e sugli **incrementi**.
3. Decisioni su **impiego degli utili**, **gestione straordinaria** e **cessazione** dell'impresa: **principio di maggioranza**.
4. **Gestione ordinaria** e **potere direttivo sui dipendenti**: appartengono al **titolare**, unico a rispondere in caso di **insolvenza** (i familiari non rischiano il proprio patrimonio).

4 · Impresa e azienda

	Che cos’è
Impresa	attività economica esercitata dall’imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi
Azienda	complesso dei beni aziendali avviati dall’imprenditore

L’azienda comprende:

Che cosa	**Esempi**
beni materiali	materie prime, macchinari, immobili
beni immateriali	brevetti o marchi
contratti	di lavoro o di affitto di immobili
debiti o crediti verso terzi	clienti, dipendenti, banche

Come si risponde

Come si risponde

«Chi è l’imprenditore?» Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi (art. 2082).

«Che differenza c’è tra impresa e azienda?» L’impresa è l’attività; l’azienda è il complesso dei beni che l’imprenditore usa: beni materiali e immateriali, contratti, debiti e crediti.

«Chi risponde nell’impresa familiare?» Solo il titolare, perché i familiari non rischiano il proprio patrimonio.

Attenzione agli errori

- Confondere **impresa** (l’attività) e **azienda** (i beni).
- Dire che nell’impresa familiare risponde **ogni familiare**: risponde solo il **titolare**.
- Dire che le decisioni sul **potere direttivo sui dipendenti** si prendono a maggioranza: appartiene al **titolare**.
- Dimenticare uno dei requisiti dell’imprenditore: attività economica, professionalità, produzione o scambio, organizzazione.
- Mettere i brevetti tra i beni **materiali**: sono **immateriali**.

1 · L’imprenditore e l’impresa · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Obblighi delle imprese commerciali

1. Quale è un **obbligo** degli imprenditori commerciali?

A) la gestione dell’impresa solo con i familiari

B) la tenuta delle scritture contabili

C) l’obbligo di non assumere dipendenti

Piccoli imprenditori

2. Un coltivatore diretto del fondo è…

A) un lavoratore dipendente

B) un imprenditore commerciale

C) un piccolo imprenditore

L’impresa familiare

3. La gestione ordinaria e il potere direttivo sui dipendenti appartengono…

A) al titolare

B) al familiare più anziano

C) a tutti i familiari insieme

Impresa e azienda

4. L’impresa è…

A) la ditta

B) l’attività economica esercitata dall’imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi

C) il complesso dei beni aziendali

L’imprenditore

5. L’imprenditore è colui che…

A) lavora alle dipendenze di un’azienda

B) produce beni solo per sé stesso

C) esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi

L’impresa familiare

6. In caso di insolvenza risponde…

A) nessuno

B) solo il titolare, perché i familiari non rischiano il proprio patrimonio

C) tutti i familiari con il proprio patrimonio

Attività agricole e imprese

7. La selvicoltura: di che tipo di attività si tratta?

A) Attività agricola per connessione

B) Attività commerciale

C) Attività essenzialmente agricola

8. Il requisito dell’organizzazione significa…

A) saper gestire l’attività, per esempio i dipendenti

B) lavorare senza collaboratori

C) avere sempre un socio

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L’imprenditore esercita…

A) professionalmente un’attività economica organizzata

B) occasionalmente un hobby

C) solo attività agricole

D) un lavoro alle dipendenze

2. La selvicoltura è un’attività…

A) essenzialmente agricola

B) bancaria

C) commerciale

D) di trasporto

3. La trasformazione dei prodotti ottenuti è un’attività agricola…

A) essenziale

B) familiare

C) per connessione

D) bancaria

4. Un obbligo delle imprese commerciali è…

A) assumere solo familiari

B) la tenuta delle scritture contabili

C) non pagare i debiti

D) non iscriversi a nessun registro

5. Sono piccoli imprenditori…

A) le banche

B) le compagnie assicurative

C) le grandi fabbriche

D) i coltivatori diretti del fondo e gli artigiani

6. L'impresa familiare è disciplinata dall'art…

A) 2082

B) 230 bis

C) 2563

D) 2557

7. Nell'impresa familiare in caso di insolvenza risponde…

A) il titolare

B) nessuno

C) tutti i familiari

D) lo Stato

8. I brevetti sono beni…

A) debiti verso terzi

B) materiali dell'azienda

C) immateriali dell'azienda

D) contratti di lavoro

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Chi è l’imprenditore?**

☐ **Quali sono i tipi di imprenditore?**

☐ **Che cos’è l’impresa familiare?**

☐ **Che differenza c’è tra impresa e azienda?**

2 · Azienda, avviamento, ditta e marchio

In parole semplici

- L’avviamento è la capacità dell’azienda di far guadagnare.
- Chi vende un’azienda per 5 anni non può farle concorrenza.
- Ditta = nome dell’impresa. Insegna = i locali. Marchio = i prodotti.
- Se l’impresa va male si parla di crisi e insolvenza.

Che cos'è

Fanno parte dell’azienda l’**avviamento** (la capacità di produrre reddito) e i **segni distintivi**: **ditta** (nome dell’impresa), **insegna** (i locali) e **marchio** (i prodotti). Se l’impresa va male si parla di **crisi e insolvenza**.

Lo schema

1 · L’avviamento e il divieto di concorrenza

1. L’**avviamento** consiste nell’**attitudine dell’azienda a produrre un reddito**.
2. La legge lo tutela con il **divieto di concorrenza**.
3. Chi vende un’azienda deve astenersi per **cinque anni** dall’avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela dell’azienda ceduta.

2 · Ditta, insegna e marchio

Segno	Che cos’è
Ditta	il **nome** sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa; permette di riconoscere i titolari dell’impresa
Insegna	segno distintivo dei **locali** in cui si esercita l’attività d’impresa
Marchio	segno distintivo dei **prodotti**, quindi dei beni e servizi che l’impresa offre

3 · La ditta

1. Può essere **derivata** o originaria (derivata = ricevuta da un altro imprenditore).
2. Deve essere **vera, lecita, nuova e originale**.
3. Il diritto all'uso esclusivo della ditta si ottiene con l'**iscrizione al registro delle imprese**.

> **In più**
>
> Per la legge la ditta originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (principio di verità). Per il principio di novità, chi per primo adotta una ditta acquista il diritto all'uso esclusivo.

4 · Le tipologie di marchio

- marchio di fabbrica · marchio di commercio · marchio di servizio
- marchio individuale · marchio collettivo
- marchio forte · marchio debole · marchio di rinomanza
- marchio sonoro · marchio di forma · marchio tridimensionale

5 · Crisi e insolvenza

1. Le situazioni di **difficoltà dell'impresa** corrispondono a **crisi e insolvenza**.
2. La soluzione richiede **ampia collaborazione delle parti**, che devono comportarsi con **buona fede e correttezza**.
3. Si usano le norme del **Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è l’avviamento?» L’attitudine dell’azienda a produrre un reddito; la legge lo tutela con il divieto di concorrenza di cinque anni.

«Che differenza c’è tra ditta, insegna e marchio?» La ditta è il nome dell’impresa, l’insegna distingue i locali, il marchio distingue i prodotti.

Attenzione agli errori

- Confondere **insegna** (locali) e **marchio** (prodotti).
- Dire che il divieto di concorrenza dura **un anno** o dieci: dura **cinque anni**.
- Dimenticare che il divieto vale per chi **vende** l’azienda.
- Confondere **ditta** (nome dell’impresa) e **marchio** (segno dei prodotti).
- Dimenticare che la soluzione della crisi richiede **buona fede e correttezza**.

2 · Azienda, avviamento, ditta e marchio · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Ditta, insegna e marchio

1. Il marchio è…

A) il segno distintivo dei prodotti, quindi dei beni e servizi che l’impresa offre

B) il nome dell’imprenditore

C) il segno che distingue i locali

Tipologie di marchio

2. Quale di queste è una **tipologia di marchio** nell’elenco dei tuoi appunti?

A) marchio statale

B) marchio sonoro

C) marchio dei familiari

Avviamento e concorrenza

3. Chi vende un’azienda deve astenersi dall’avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela per…

A) cinque anni

B) dieci anni

C) un anno

Termini e definizioni

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa.

A) Avviamento

B) Ditta

C) Marchio

Ditta, insegna e marchio

5. La ditta è...

A) il segno che distingue i prodotti

B) il segno che distingue i locali

C) il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa

---

Ditta, insegna o marchio?

6. La scritta posta all'ingresso del negozio: di che cosa si tratta?

A) la ditta

B) l'insegna

C) il marchio

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Ditta**?

A) Segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività d'impresa.

B) Il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa.

C) Le situazioni di difficoltà dell'impresa, risolte con le norme del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Ditta, insegna e marchio

8. L'insegna è...

A) il segno che distingue i prodotti

B) il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività d'impresa

C) il nome dell'imprenditore

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'avviamento è…

A) il capitale proprio

B) l'attitudine dell'azienda a produrre reddito

C) un tipo di marchio

D) il nome dell'impresa

2. Il divieto di concorrenza dura…

A) un anno

B) dieci anni

C) cinque anni

D) tre mesi

3. La ditta è…

A) il nome sotto il quale si esercita l'impresa

B) il segno dei locali

C) un tipo di contratto

D) il segno dei prodotti

4. L'insegna contraddistingue…

A) i dipendenti

B) i locali

C) i prodotti

D) i clienti

5. Il marchio contraddistingue…

A) il budget

B) i locali

C) l'imprenditore

D) i prodotti

6. Quale è un tipo di marchio?

A) il marchio provvisorio

B) il marchio dei familiari

C) il marchio collettivo

D) il marchio statale

7. Crisi e insolvenza si risolvono con le norme del…

A) Codice penale militare

B) Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza

C) Codice della strada

D) Codice del consumo

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è l’avviamento e come lo tutela la legge?**

☐ **Che cosa sono ditta, insegna e marchio?**

☐ **Quali tipi di marchio conosci?**

Che cosa sono crisi e insolvenza?

3 · Le scelte dell’impresa

In parole semplici

- Per iniziare servono soldi: capitale proprio o capitale di credito.
- I settori sono tre: primario, secondario, terziario.
- La produttività dice quanto si produce con gli operai.
- Esempio: 1000 prodotti con 100 operai: produttività media 10.

Che cos'è

Un’impresa deve scegliere **come produrre**: servono **finanziamenti**, si lavora in un **settore produttivo** e si combinano i **fattori produttivi**. La **produttività** misura quanto si produce con ciascun fattore.

Lo schema

1 · Attività produttiva e finanziamenti

1. L’**attività produttiva** è la trasformazione della **materia prima** in beni e servizi acquistabili sul mercato e sul sistema commerciale.
2. Per iniziarla servono dei **finanziamenti**, cioè **risorse monetarie**.
3. Due tipi: **capitale proprio** (soldi propri) e **capitale di credito** (chiedere dei prestiti).
4. Per i giovani esiste la **start up**, che si finanzia con il **crowdfunding**: chiedere di donare fondi sui social.

2 · I settori produttivi

Settore	Che cosa comprende
Primario	agricoltura: la prima forma di attività economica
Secondario	imprese che operano nel piano industriale
Terziario	prestazioni di servizio, per esempio trasporti o attività bancarie

3 · I fattori produttivi

Sono i beni e servizi utilizzati e realizzati dagli imprenditori:

- la **natura**
- il **lavoro**
- il **capitale**
- l'**organizzazione**
- lo **Stato**, per regolare l'attività

4 · La produttività

Tipo	**Che cos'è**	**Esempio (100 operai, 1000 prodotti)**
Totale	produzione complessivamente ottenuta con una data quantità di quel fattore	1000
Media	produzione totale divisa per il numero di operai	$\frac{1000}{100} = 10$
Marginale	variazione nella produzione totale con un operaio in più	da 1000 a 1015: 15

5 · La legge dei rendimenti decrescenti

1. Che cosa succede alla produzione quando si aumenta **un solo fattore** lasciando gli altri inalterati?
2. Si manifesta la **legge dei rendimenti decrescenti**.
3. Continuando ad aggiungere una sola risorsa mentre il resto rimane fermo, **ogni aggiunta produce sempre meno**.

Come si risponde

Esempi svolti

Una fabbrica produce 1000 prodotti con 100 operai. Produttività totale = **1000**. Produttività media = $\frac{1000}{100}$ = **10**.

Arriva un nuovo operaio e si passa da 1000 a 1015 prodotti. Produttività marginale = 1015 − 1000 = **15**.

Un imprenditore usa i suoi risparmi. È capitale proprio. Se chiede un prestito alla banca è capitale di credito.

Attenzione agli errori

- Confondere **capitale proprio** (soldi propri) e **capitale di credito** (prestiti).
- Dimenticare di **dividere** per il numero di operai nella produttività media.
- Confondere produttività **media** (divisione) e **marginale** (differenza).
- Mettere i trasporti nel settore **secondario**: sono **terziario**.
- Dire che con i rendimenti decrescenti ogni aggiunta produce **di più**: produce **sempre meno**.

3 · Le scelte dell’impresa · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Le scelte dell’impresa

1. I fattori produttivi sono…

A) la natura, il lavoro, il capitale, l’organizzazione e lo Stato per regolare l’attività

B) solo le materie prime

C) solo il lavoro e il capitale

Produttività

2. Una fabbrica produce **3000 prodotti** impiegando **200 operai**. Quanto vale la **produttività totale**?

A) 15

B) 200

C) 3000

Le scelte dell’impresa

3. La start up può finanziarsi tramite…

A) la liquidazione giudiziale

B) la vendita della ditta

C) il crowdfunding, cioè chiedendo di donare fondi sui social

Capitale proprio o di credito

4. I soldi propri dell’imprenditore: che tipo di finanziamento è?

A) capitale proprio

B) capitale di credito

C) un costo variabile

Le scelte dell’impresa

5. Esistono due tipi di finanziamento:

A) capitale primario e terziario

B) capitale fisso e variabile

C) capitale proprio e capitale di credito

Settori produttivi

6. Un’impresa che opera nel piano industriale appartiene al settore…

A) secondario

B) terziario

C) primario

Capitale proprio o di credito

7. Un prestito chiesto alla banca: che tipo di finanziamento è?

A) un costo variabile

B) capitale di credito

C) capitale proprio

Produttività

8. Una fabbrica produce **600 prodotti** impiegando **120 operai**. Quanto vale la **produttività totale**?

A) 5

B) 600

C) 120

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il capitale proprio è…

A) un prestito

B) il denaro dell’imprenditore

C) una donazione sui social

D) un contratto

2. Il capitale di credito si ottiene…

A) con i risparmi

B) vendendo il marchio

C) con il crowdfunding

D) chiedendo dei prestiti

3. Il crowdfunding è…

A) un obbligo di legge

B) chiedere di donare fondi sui social

C) un tipo di marchio

D) un costo fisso

4. I trasporti appartengono al settore…

A) terziario

B) secondario

C) primario

D) non esistono

5. L'agricoltura è il settore…

A) terziario

B) secondario

C) primario

D) finanziario

6. Produzione 1000 con 100 operai: produttività media…

A) 10

B) 100

C) 1000

D) 1100

7. Da 1000 a 1015 con un operaio in più: produttività marginale…

A) 15

B) 1015

C) 1000

D) 10

8. La legge dei rendimenti decrescenti dice che ogni aggiunta di una sola risorsa produce…

A) nulla subito

B) sempre meno

C) sempre di più

D) lo stesso

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Come si finanzia un’impresa?**

☐ **Quali sono i settori produttivi?**

☐ **Che cosa sono i fattori produttivi?**

☐ **Spiega produttività totale, media e marginale.**

☐ **Che cos’è la legge dei rendimenti decrescenti?**

4 · Costi, ricavi e profitto

In parole semplici

- I costi servono per produrre. I ricavi sono ciò che si incassa.
- Profitto = ricavo meno costi.
- Costi fissi: i macchinari. Costi variabili: luce e gas.
- Medio vuol dire diviso. Marginale vuol dire una unità in più.

Che cos'è

I **costi di produzione** sono gli oneri economici per produrre; i **ricavi** sono ciò che si incassa vendendo. Il **profitto** è ciò che rimane all'imprenditore dopo i costi. Si distinguono costi **fissi** e **variabili**, valori **medi** e **marginali**.

Lo schema

1 · Costi di produzione e profitto

1. I **costi di produzione** sono oneri economici del produttore, necessari per produrre i beni e servizi da vendere.
2. L'**analisi costi-benefici** è fondamentale: è saggia gestione dei costi e fa capire all'imprenditore il suo profitto.
3. **Profitto** = ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra costi di produzione e ricavo. $\text{profitto} = \text{ricavo} - \text{costi}$
4. Invece un operaio ha il **salario** e un professore lo **stipendio**.

2 · Costi fissi e variabili

Costi	Come cambiano	Esempio
fissi	non variano al variare dei prodotti	macchinari
variabili	variano al variare della quantità prodotta	bollette, luce e gas

La differenza è possibile **solo nel breve periodo**: nel **lungo periodo** possono variare le dimensioni dell'impresa e i macchinari.

Esiste un limite oltre il quale le imprese non riescono più a spendere nel modo migliore, per gli **aggravi di costo**, riconducibili all'**aumento di errori di valutazione** dell'imprenditore.

3 · Costo medio e costo marginale

	Che cos'è	Formula
Costo medio	rapporto tra costo totale e unità prodotte	$\frac{\text{costo totale}}{\text{unità prodotte}}$
Costo marginale	aumento del costo totale se la produzione aumenta di un'unità	costo totale nuovo − costo totale vecchio

Economie di scala: possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione.

4 · Ricavo totale, medio e marginale

	Che cos'è	Formula
Ricavo totale	somma realizzata con la vendita di beni e servizi in un arco di tempo	
Ricavo medio	ricavo per ogni unità venduta	$\frac{\text{ricavo totale}}{\text{quantità venduta}}$
Ricavo marginale	aumento del ricavo totale se si vende una unità in più	ricavo nuovo − ricavo vecchio

Come si risponde

Esempi svolti

Costo totale 2.000 € per 100 unità. Costo medio = $\frac{2.000\ €}{100}$ = **20 €**.

Il costo totale passa da 2.000 € a 2.015 € con un'unità in più. Costo marginale = 2.015 − 2.000 = **15 €**.

Ricavo 1.500 €, costi 1.000 €. Profitto = 1.500 − 1.000 = **500 €**.

Attenzione agli errori

- Confondere **costo medio** (divisione) e **costo marginale** (differenza).
- Scrivere profitto = costi − ricavo: è **ricavo − costi**.
- Dire che costi fissi e variabili sono distinti anche nel lungo periodo: solo nel **breve periodo**.
- Confondere **salario** (operaio) e **stipendio** (professore).
- Mettere luce e gas tra i costi **fissi**: sono **variabili**.

4 · Costi, ricavi e profitto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Profitto

1. Un’impresa ha un ricavo di **1.000 €** e costi di produzione di **500 €**. Che cosa rimane all’imprenditore?

A) Profitto di 500 €

B) Profitto di 1.500 €

C) Perdita di 500 €

Costi e profitto

2. L’analisi costi-benefici è fondamentale perché…

A) serve solo a pagare le tasse

B) permette una saggia gestione dei costi e fa capire all’imprenditore il suo profitto

C) elimina tutti i costi

Costi e profitto

3. Il professore riceve…

A) il salario

B) lo stipendio

C) il profitto

Costo medio e marginale

4. Per produrre **50** unità si sostiene un costo totale di **200 €**. Quanto vale il **costo medio** di un’unità?

A) 50 €

B) 200 €

C) 4 €

Costi e profitto

5. Il profitto è…

A) il salario dell’operaio

B) ciò che rimane all’imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione

C) lo stipendio del professore

Ricavi

6. Vendendo **50** unità si realizza un ricavo totale di **250 €**. Quanto vale il **ricavo medio**?

A) 5 €

B) 250 €

C) 50 €

Economie di scala

7. Le economie di scala sono...

A) produrre meno spendendo di più

B) vendere a prezzi più alti

C) la possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione

Costi fissi e variabili

8. I macchinari della fabbrica è un costo…

A) variabile

B) un ricavo

C) fisso

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il profitto è…

A) ricavo meno costi di produzione

B) il salario dell'operaio

C) costi meno ricavo

D) la somma dei costi

2. Un operaio riceve…

A) il salario

B) il ricavo

C) il profitto

D) lo stipendio

3. Un costo fisso è per esempio…

A) le bollette

B) il consumo di energia

C) luce e gas

D) i macchinari

4. Un costo variabile è per esempio…

A) le bollette di luce e gas

B) i macchinari

C) il capannone

D) le insegne

5. La differenza fissi/variabili vale…

A) solo nel breve periodo

B) solo nel lungo periodo

C) sempre

D) mai

6. Il costo medio è…

A) ricavo diviso costi

B) costo per unità venduta

C) costo totale diviso unità prodotte

D) aumento del costo totale

7. Il costo marginale è…

A) il profitto

B) l'aumento del costo totale con un'unità in più

C) costo totale diviso unità

D) la somma dei costi fissi

8. Le economie di scala permettono…

A) di non pagare i dipendenti

B) di produrre meno

C) di vendere a prezzi doppi

D) di produrre a costi inferiori aumentando la produzione

9. Il ricavo medio si ottiene…

A) moltiplicando per i costi

B) dividendo il ricavo totale per la quantità venduta

C) sommando i costi fissi

D) sottraendo i costi

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cosa sono i costi di produzione e il profitto?**

☐ **Che differenza c'è tra costi fissi e variabili?**

☐ **Che cosa sono costo medio e costo marginale?**

☐ **Che cosa sono le economie di scala?**

☐ **Spiega ricavo totale, medio e marginale.**

5 · Budget, pareggio ed esternalità

In parole semplici

- Il budget è il programma per l'anno che viene.
- Il break-even è il punto di pareggio: costi uguali ai ricavi.
- Elementi di successo: qualità, produttività, innovazione, velocità.
- Le esternalità sono effetti su altre persone.

Che cos'è

L'impresa pianifica con il **budget**, controlla il **punto di pareggio** (break-even), punta su alcuni **elementi di successo** e produce **esternalità**, cioè effetti su altri soggetti.

Lo schema

1 · Il budget

È il **programma di gestione riferito all'esercizio futuro**, nel quale vengono definiti gli **obiettivi** che si vogliono raggiungere e le **strategie** ritenute necessarie.

2 · Il break-even point (punto di pareggio)

È il **livello di produzione** in corrispondenza del quale **costi e ricavi si equivalgono**.

Situazione	Che cosa significa
ricavi > costi	profitto
ricavi = costi	punto di pareggio
ricavi < costi	perdita

3 · Gli elementi di successo di un’impresa

- la **qualità del prodotto**
- il criterio della **produttività**, di **efficienza** ed **efficacia**
- le **innovazioni tecnologiche**
- la **velocità di risposta** (dimostra la flessibilità dell’azienda)

4 · Le esternalità

Corrispondono all’**insieme degli effetti negativi e positivi** che un’attività economica procura **indirettamente ad altri soggetti**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è il budget?» Il programma di gestione per l’esercizio futuro, con gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie.

«Che cos’è il break-even point?» Il livello di produzione in cui costi e ricavi si equivalgono (punto di pareggio).

«Che cosa sono le esternalità?» Gli effetti positivi e negativi che un’attività economica ha indirettamente su altri.

Attenzione agli errori

- Dire che il break-even è il livello di **massimo profitto**: è dove costi e ricavi sono **uguali**.
- Dire che il budget riguarda il **passato**: è riferito all’**esercizio futuro**.
- Pensare che le esternalità siano solo **negative**: sono negative **e positive**.
- Dimenticare la **velocità di risposta** tra gli elementi di successo.

5 · Budget, pareggio ed esternalità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Punto di pareggio

1. Con una certa produzione i ricavi sono **2.000 €** e i costi **2.200 €**. Che situazione è?

A) Punto di pareggio

B) Profitto

C) Perdita

Punto di pareggio

2. Con una certa produzione i ricavi sono **1.500 €** e i costi **1.200 €**. Che situazione è?

A) Punto di pareggio

B) Perdita

C) Profitto

Budget e break-even

3. Il break-even point (punto di pareggio) è…

A) il livello di massimo profitto

B) il livello di produzione in corrispondenza del quale costi e ricavi si equivalgono

C) il livello in cui i costi sono zero

Budget e break-even

4. Il budget è...

A) il programma di gestione riferito all'esercizio futuro, nel quale si definiscono gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie

B) il guadagno dell'imprenditore

C) la somma realizzata con la vendita

Elementi di successo

5. Quale è un **elemento di successo** di un'impresa secondo i tuoi appunti?

A) l'età dell'imprenditore

B) il numero di insegne

C) la qualità del prodotto

Punto di pareggio

6. Con una certa produzione i ricavi sono **1.500 €** e i costi **1.500 €**. Che situazione è?

A) Punto di pareggio

B) Profitto

C) Perdita

Punto di pareggio

7. Con una certa produzione i ricavi sono **1.000 €** e i costi **1.200 €**. Che situazione è?

A) Profitto

B) Perdita

C) Punto di pareggio

Le esternalità

8. Le esternalità corrispondono…

A) all’insieme degli effetti negativi e positivi che un’attività economica procura indirettamente ad altri soggetti

B) ai ricavi dell’impresa

C) ai costi sostenuti dall’impresa

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il budget è riferito…

A) all’esercizio futuro

B) al solo anno scorso

C) al passato

D) alla ditta

2. Nel break-even point costi e ricavi…

A) sono zero

B) non esistono

C) sono doppi

D) si equivalgono

3. Se i ricavi superano i costi c’è…

A) una perdita

B) il pareggio

C) un’esternalità

D) un profitto

4. La velocità di risposta dimostra…

A) l’avviamento

B) il budget

C) la flessibilità dell’azienda

D) la qualità del prodotto

5. Le esternalità sono effetti…

A) solo sui costi

B) solo positivi

C) solo negativi

D) positivi e negativi su altri soggetti

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è il budget?**

☐ **Che cos’è il break-even point?**

☐ **Quali sono gli elementi di successo di un’impresa?**

☐ **Che cosa sono le esternalità?**

6 · La società e la tipicità

In parole semplici

- Una società nasce da un contratto tra due o più persone.
- Ognuno mette qualcosa: soldi, beni o il proprio lavoro. Si chiama conferimento.
- Insieme fanno un'attività e si dividono i guadagni, che si chiamano utili.
- I tipi di società sono solo sei: i soci non possono inventarne uno nuovo.

Che cos'è

Una **società** nasce da un **contratto** (art. **2247** del codice civile): **due o più persone** mettono insieme **beni o servizi** per fare **insieme** un'**attività economica** e per **dividersi i guadagni** (gli **utili**). La legge permette di scegliere solo tra **6 tipi** di società: è la **tipicità**.

Lo schema

1 · Che cos'è una società

1. **Due o più persone** firmano un contratto (il **contratto di società**).
2. Ognuna fa un **conferimento**: mette **beni** (per esempio denaro) o **servizi** (per esempio il suo lavoro).
3. Insieme esercitano **in comune** un'**attività economica**.
4. Lo **scopo** è **dividersi gli utili**, cioè i guadagni.

2 · Le caratteristiche (i quattro elementi)

Elemento	Che cosa vuol dire
Soci	di regola due o più persone (SpA e SRL possono avere anche un solo socio)
Conferimenti	ogni socio mette beni o servizi
Attività economica in comune	i soci lavorano insieme per produrre o scambiare
Scopo di lucro	dividere gli utili tra i soci

3 · La tipicità: solo 6 tipi

1. **Tipicità** vuol dire che i soci **devono scegliere** uno dei tipi previsti dalla legge (art. **2249**).
2. Chi vuole fare un'**attività commerciale** deve usare uno di questi tipi: non può inventare un tipo nuovo.
3. I tipi sono **sei**: **società semplice** (ss), **società in nome collettivo** (snc), **società in accomandita semplice** (sas), **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa), **società a responsabilità limitata** (srl).
4. La **società semplice** non può fare attività commerciale (è per attività come quella agricola).

4 · Due famiglie

Famiglia	Tipi
Società di persone	ss · snc · sas
Società di capitali	spa · sapa · srl

Le **cooperative** sono un'altra cosa: hanno scopo mutualistico (unità 10).

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è una società?» È un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

«Che cos’è la tipicità?» Vuol dire che i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge e non possono inventarne uno nuovo.

«Quali sono i tipi di società?» Sono sei: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (società di persone); società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (società di capitali).

Attenzione agli errori

- I tipi di società sono **6**: non 5, non 7.
- Lo scopo della società è **dividere gli utili**: non basta stare insieme.
- I soci **non possono inventare** un tipo nuovo: questo è la **tipicità**.
- La **società semplice** non fa attività commerciale; **snc** e **sas** sì.

6 · La società e la tipicità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

La società e la tipicità

1. Che cosa fanno i soci con il conferimento?

A) Sciolgono la società

B) Mettono nella società beni o servizi

C) Ritirano i guadagni

Termini e definizioni

2. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).

A) Società lucrativa

B) Conferimento

C) Socio

La società e la tipicità

3. Quanti sono i tipi di società lucrative?

A) Sei

B) Tre

C) Dodici

La società e la tipicità

4. Che cosa significa sas?

A) Società a socio unico

B) Società in accomandita semplice

C) Società anonima semplice

Termini e definizioni

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un'attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

A) Società lucrativa

B) Società

C) Tipicità

La società e la tipicità

6. Qual è lo scopo delle società lucrative?

A) Dividere gli utili tra i soci

B) Fare beneficenza

C) Dare vantaggi ai clienti

La società e la tipicità

7. Quale di questi è un tipo di società?

A) La società a responsabilità illimitata per tutti

B) La società in nome collettivo

C) La società in nome individuale

La società e la tipicità

8. Che cos’è una società?

A) Un’impresa individuale

B) Un contratto per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili

C) Un’associazione che non guadagna

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cosa fanno i soci con il conferimento?

A) Chiudono la società

B) Ritirano i guadagni

C) Mettono beni o servizi nella società

2. Qual è lo scopo di una società lucrativa?

A) Dividere gli utili

B) Pagare le tasse

C) Aiutare i clienti

3. Quanti sono i tipi di società lucrative?

A) Sei

B) Tre

C) Dieci

4. Che cosa vuol dire tipicità?

A) I soci scelgono un tipo previsto dalla legge

B) La società non ha regole

C) I soci inventano un tipo nuovo

5. Quale di questi è una società di capitali?

A) La snc

B) La srl

C) La sas

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è una società? Dai la definizione.**

☐ **Quali sono le caratteristiche di una società?**

☐ **Che cos’è la tipicità di una società? Quanti sono i tipi?**

☐ **Elenca le società di persone e le società di capitali.**

7 · Le società di persone

In parole semplici

- Nelle società di persone contano i soci: sono ss, snc e sas.
- Se la società non ha soldi per pagare i debiti, pagano i soci con i loro beni.
- Nella snc rispondono tutti i soci. Nella sas rispondono tutti gli accomandatari.
- Gli accomandanti rischiano solo i soldi che hanno messo.

Che cos'è

Le **società di persone** sono **tre**: **società semplice**, **società in nome collettivo** e **società in accomandita semplice**. Qui **contano le persone**, cioè i soci. Hanno l'**autonomia patrimoniale imperfetta**: se la società non riesce a pagare i debiti, rispondono **i soci** con i loro beni personali.

Lo schema

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento personale**: contano i **soci**.
2. **Non hanno personalità giuridica**: la società non è un soggetto del tutto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale imperfetta**: il patrimonio della società **non è separato del tutto** da quello dei soci.
4. Se il patrimonio della società non basta, i **creditori** possono rivalersi sul **patrimonio dei soci**.

2 · I tre tipi

Tipo	Chi risponde dei debiti	Chi amministra
Società semplice (ss) · artt. 2251-2290	i soci, con i beni personali (di regola)	i soci; per attività **non commerciali** (per esempio agricole)
Società in nome collettivo (snc) · art. 2291	**tutti** i soci, in modo **solidale e illimitato**	i soci; per attività **commerciali**
Società in accomandita semplice (sas) · art. 2313	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: solo fino alla quota conferita	gli **accomandatari**; gli accomandanti non amministrano

3 · «Solidale» e «illimitata»

1. **Illimitata** = si risponde con **tutto** il patrimonio personale, non solo con quanto si è messo nella società.
2. **Solidale** = il creditore può chiedere **tutto** a **un solo socio**, a sua scelta.
3. Nella **snc** un accordo tra soci che limita la responsabilità **non vale verso i creditori** (art. 2291).

4 · Il nome della società

1. Il nome si chiama **ragione sociale**.
2. Nella **snc** contiene il **nome di almeno un socio** e la sigla **snc**.
3. Nella **sas** contiene il nome di almeno un **accomandatario** e la sigla **sas**.

5 · Come si partecipa

1. Nella **sas** la partecipazione si chiama **quota** e non può essere rappresentata da **azioni** (art. 2313).
2. Cedere la quota a un’altra persona è difficile: serve di regola il **consenso di tutti i soci** (unità 9).

Come si risponde

Come si risponde

«Quali sono le caratteristiche delle società di persone?» Sono la società semplice, la snc e la sas. Prevale l'elemento personale, non hanno personalità giuridica e hanno l'autonomia patrimoniale imperfetta: se il patrimonio della società non basta, rispondono i soci con i loro beni personali.

«Come rispondono i soci della snc?» Tutti i soci rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti della società (art. 2291).

«Che differenza c'è tra accomandatari e accomandanti nella sas?» Gli accomandatari amministrano e rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti non amministrano e rispondono solo fino alla quota che hanno conferito.

Attenzione agli errori

- Nella **snc** rispondono **tutti** i soci in modo illimitato; solo nella **sas** ci sono due categorie di soci.
- Gli **accomandanti** sono quelli con responsabilità **limitata**; gli **accomandatari** amministrano.
- Le società di persone **non** hanno la **personalità giuridica**: ce l'hanno le società di capitali.
- «Illimitata» e «solidale» sono due parole diverse: non vanno confuse.

7 · Le società di persone · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Le società di persone

1. Nella snc come rispondono i soci?

A) Solo fino alla quota

B) Tutti in modo solidale e illimitato

C) Solo gli amministratori

Le società di persone

2. Nella sas la quota può essere rappresentata da azioni?

A) Sì, sempre

B) No

C) Solo per gli accomandanti

Le società di persone

3. Chi amministra nella sas?

A) Gli accomandatari

B) Gli accomandanti

C) Tutti i creditori

Le società di persone

4. Come è l’autonomia patrimoniale delle società di persone?

A) Perfetta

B) Imperfetta

C) Non esiste

Le società di persone

5. Che cosa vuol dire «illimitata»?

A) Si risponde con tutto il patrimonio personale

B) Si risponde solo con la quota

C) Non si risponde

Le società di persone

6. Come risponde l’accomandatario della sas?

A) Non risponde

B) Solo fino alla quota

C) In modo solidale e illimitato

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Responsabilità illimitata**?

A) Il creditore può chiedere tutto il pagamento a ciascun socio, a sua scelta.

B) Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

C) Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Termini e definizioni

8. Che cosa significa **Ragione sociale**?

A) Socio della sas (e della sapa) che non amministra e risponde solo fino alla quota conferita.

B) Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

C) Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quali sono le società di persone?

A) ss, snc e sas

B) spa, sapa e srl

C) Solo la srl

2. Nella snc come rispondono i soci?

A) Solo fino alla quota

B) Tutti in modo solidale e illimitato

C) Non rispondono

3. Chi amministra nella sas?

A) Gli accomandatari

B) Gli accomandanti

C) Nessuno

4. Chi risponde solo fino alla quota conferita nella sas?

A) Gli accomandatari

B) Gli accomandanti

C) Tutti i soci

5. Le società di persone hanno personalità giuridica?

A) Solo la sas

B) No

C) Sì, sempre

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le società di persone? Quali sono le loro caratteristiche?**

☐ **Come rispondono i soci nella società in nome collettivo?**

☐ **Che cos’è la società in accomandita semplice?**

☐ **Che cosa vuol dire autonomia patrimoniale imperfetta?**

8 · Le società di capitali

In parole semplici

- Nelle società di capitali conta il capitale: sono spa, sapa e srl.
- I debiti li paga la società con i suoi soldi, non i soci con i loro.
- La spa ha le azioni. La srl ha le quote.
- Nella sapa gli accomandatari rispondono con i loro beni: è l'unica eccezione.

Che cos'è

Le **società di capitali** sono **tre**: **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa) e **società a responsabilità limitata** (srl). Qui **conta il capitale**. Hanno la **personalità giuridica** e l'**autonomia patrimoniale perfetta**: dei debiti risponde **solo la società**, con il suo patrimonio.

Lo schema

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento patrimoniale**: conta il **capitale**.
2. Hanno la **personalità giuridica**: sono un soggetto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale perfetta**: il patrimonio della società è **separato** da quello dei soci.
4. I soci rischiano **solo** quello che hanno conferito. Unica eccezione: gli **accomandatari** della sapa.

2 · I tre tipi

Tipo	Capitale	Chi risponde dei debiti
Spa · artt. 2325-2451	diviso in **azioni** · minimo **50.000 euro** (art. 2327)	**solo la società** con il suo patrimonio (art. 2325)
Sapa · artt. 2452-2461	diviso in **azioni**	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: fino alla quota sottoscritta
Srl · artt. 2462-2483	diviso in **quote** · minimo **10.000 euro** (art. 2463)	**solo la società** con il suo patrimonio (art. 2462)

3 · Come funzionano

1. Gli **organi** della spa sono l'**assemblea** dei soci, gli **amministratori** e il **collegio sindacale**.
2. Le decisioni dei soci si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni** possedute.
3. Nella spa e nella srl chi **amministra** può anche **non essere socio**.
4. Spa e srl possono avere anche **un solo socio** (società unipersonale).

4 · La sapa e la srl semplificata

1. Nella **sapa** i soci **accomandatari** sono gli **amministratori** e rispondono in modo **illimitato**: sono l'**unica eccezione** all'autonomia perfetta (art. 2452).
2. Gli **accomandanti** della sapa rispondono solo fino alla **quota di capitale sottoscritta**.
3. La **srl semplificata** (srls) può avere un capitale da **1 a 9.999 euro** (art. 2463-bis).

5 · Per ricordare

	Spa	Sapa	Srl
Capitale in…	azioni	azioni	quote
Responsabilità illimitata	nessuno	accomandatari	nessuno

Come si risponde

Come si risponde

«Che cosa sono le società di capitali?» Sono la spa, la sapa e la srl. Prevale l'elemento patrimoniale, hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

«Che cos'è la srl?» È una società di capitali in cui il capitale è diviso in quote e non in azioni. Dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462).

«Che cos'è la sapa?» È una società di capitali in cui i soci accomandatari, che sono amministratori, rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti rispondono fino alla quota sottoscritta. Il capitale è diviso in azioni.

Attenzione agli errori

- La **spa** ha capitale in **azioni**; la **srl** in **quote**.
- Nella **sapa** gli **accomandatari** rispondono in modo **illimitato**: è l'**unica eccezione**.
- Le società di capitali hanno la **personalità giuridica**; quelle di persone no.
- Il capitale minimo è **50.000** per la spa e **10.000** per la srl: non vanno scambiati.

8 · Le società di capitali · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Le società di capitali

1. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

A) Nessun socio

B) I soci accomandanti

C) I soci accomandatari

Le società di capitali

2. Quali sono gli organi della spa?

A) Assemblea e tribunale

B) Assemblea, amministratori e collegio sindacale

C) Solo il notaio

Le società di capitali

3. Qual è il capitale minimo della srl?

A) 10.000 euro

B) 100.000 euro

C) 50.000 euro

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Azione**?

A) Parte del capitale di una srl (non è divisa in azioni).

B) Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

C) L'insieme dei conferimenti dei soci. Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

Le società di capitali

5. Qual è il capitale minimo della spa?

A) 10.000 euro

B) 50.000 euro

C) 1 euro

Le società di capitali

6. Hanno la personalità giuridica le società di capitali?

A) Sì

B) No

C) Solo la sapa

Le società di capitali

7. Che cosa prevale nelle società di capitali?

A) L'elemento personale

B) Il rapporto di parentela

C) L'elemento patrimoniale, cioè il capitale

Le società di capitali

8. Chi risponde solo fino alla quota sottoscritta nella sapa?

A) I soci accomandatari

B) I soci accomandanti

C) Tutti i soci

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. In quale società il capitale è diviso in quote?

A) Nella srl

B) Nella spa

C) Nella sapa

2. Chi risponde dei debiti della spa?

A) Tutti i soci con i beni personali

B) Solo la società con il suo patrimonio

C) Solo gli amministratori

3. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

A) Nessuno

B) I soci accomandanti

C) I soci accomandatari

4. Le società di capitali hanno la personalità giuridica?

A) Solo la srl

B) No

C) Sì

5. Qual è il capitale minimo della spa?

A) 50.000 euro

B) 1 euro

C) 10.000 euro

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le società di capitali? Quali caratteristiche hanno?**

☐ **Che cos'è la società per azioni?**

☐ **Che cos'è la società in accomandita per azioni?**

☐ Che cos’è la società a responsabilità limitata?

9 · Persone e capitali a confronto

In parole semplici

- Persone: contano i soci e rispondono i soci.
- Capitali: conta il capitale e risponde la società.
- Nelle società di persone cambiare socio è difficile: serve il sì di tutti.
- Nelle società di capitali di solito si può vendere la propria parte, ma lo statuto può mettere dei limiti.

Che cos'è

Persone o capitali? Nelle **società di persone** contano i **soci**, rispondono con i **beni personali** e **cambiare socio è difficile**. Nelle **società di capitali** conta il **capitale**, risponde **solo la società** e le **quote o azioni** si possono di regola **cedere più facilmente**.

Lo schema

1 · Il confronto in una tabella

	Società di persone	**Società di capitali**
Tipi	ss · snc · sas	spa · sapa · srl
Che cosa conta	le **persone** (soci)	il **capitale**
Autonomia patrimoniale	**imperfetta**	**perfetta**
Chi risponde dei debiti	i soci, con i beni personali	la società, con il suo patrimonio
Personalità giuridica	**no**	**sì**
Partecipazione dei soci	quote	azioni (spa, sapa) o quote (srl)
Capitale minimo	nessun obbligo	obbligatorio (spa 50.000 · srl 10.000)

2 · La partecipazione dei soci è diversa

1. Nelle **società di persone** conta **chi è il socio**: i soci rispondono con i loro beni e di solito si conoscono bene.
2. Nelle **società di capitali** conta **quanto capitale** conferisce ciascuno: le decisioni si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni**.
3. Per questo nelle società di capitali anche chi **amministra** può non essere socio.

3 · La trasferibilità della qualità di socio

1. Domanda: **un socio può cedere la sua partecipazione** a un altro?
2. **Società di persone**: di regola serve il **consenso di tutti gli altri soci**, perché quel socio è importante per la società.
3. **Società di capitali**: la regola è la **libera trasferibilità** di azioni e quote. La **srl** (art. 2469) può avere regole diverse nell'atto costitutivo.
4. Lo **statuto** può mettere dei **limiti**, per esempio la **clausola di gradimento**: la cessione ha effetto solo se la approva un organo della società o gli altri soci.

4 · Per ricordare

1. **P**ersone = **P**ersonale: contano i soci, rispondono i soci.
2. **C**apitali = **C**apitale: conta il capitale, risponde la società.

Come si risponde

Come si risponde

«Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?» Nelle società di persone prevale l'elemento personale: i soci rispondono con i loro beni (autonomia patrimoniale imperfetta) e non c'è la personalità giuridica. Nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale: risponde solo la società con il suo patrimonio (autonomia perfetta) e c'è la personalità giuridica.

«È possibile trasferire la qualità di socio?» Nelle società di persone di regola serve il consenso di tutti i soci. Nelle società di capitali la regola è la libera trasferibilità di azioni e quote, ma lo statuto può mettere dei limiti, per esempio la clausola di gradimento.

Attenzione agli errori

- Autonomia patrimoniale **imperfetta** = società di **persone**; **perfetta** = società di **capitali**.
- Le società di capitali **non** hanno responsabilità illimitata (tranne gli accomandatari della sapa).
- Nelle società di persone cedere la quota è **più difficile**, non più facile.
- Il **capitale minimo** riguarda le società di **capitali**, non quelle di persone.

9 · Persone e capitali a confronto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Persone e capitali a confronto

1. Quale società ha l’autonomia patrimoniale imperfetta?

A) La società di persone

B) La società di capitali

C) La cooperativa soltanto

Persone e capitali a confronto

2. Dove conta di più il capitale?

A) Nella società semplice

B) Nelle società di persone

C) Nelle società di capitali

Persone e capitali a confronto

3. Il capitale minimo è obbligatorio…

A) nelle società di capitali

B) in tutte le società

C) nelle società di persone

Persone e capitali a confronto

4. Come decidono i soci nelle società di capitali?

A) Sempre all’unanimità

B) A maggioranza, in proporzione a quote o azioni

C) Decide il notaio

Termini e definizioni

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

A) Clausola di gradimento

B) Elemento patrimoniale

C) Trasferibilità della partecipazione

Persone e capitali a confronto

6. Che cos’è la clausola di gradimento?

A) Un aumento di capitale

B) Un tipo di cooperativa

C) Un limite alla cessione previsto dallo statuto

Persone e capitali a confronto

7. Nelle società di capitali la partecipazione è di regola…

A) trasferibile solo agli eredi

B) liberamente trasferibile

C) mai trasferibile

Persone e capitali a confronto

8. Chi risponde dei debiti in una società di capitali?

A) Gli amministratori sempre

B) La società con il suo patrimonio

C) I soci con i beni personali

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quale società ha l’autonomia patrimoniale perfetta?

A) La società di capitali

B) La società semplice

C) La società di persone

2. In una società di persone, se il patrimonio della società non basta, chi risponde?

A) Solo lo Stato

B) Nessuno

C) I soci

3. Per cedere la quota in una società di persone di regola serve…

A) solo un notaio

B) il consenso di tutti i soci

C) nessun consenso

4. Che cos’è la clausola di gradimento?

A) Un tipo di società

B) Un limite alla cessione, previsto dallo statuto

C) Un aumento di capitale

5. Che cosa prevale nelle società di capitali?

A) Nessun elemento

B) L’elemento personale

C) L’elemento patrimoniale

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?**

☐ **Com’è diversa la partecipazione dei soci nei due gruppi di società?**

☐ **È possibile trasferire la qualità di socio?**

10 · Società mutualistiche e cooperative

In parole semplici

- Le cooperative non servono a guadagnare: servono ad aiutare i soci.
- Danno ai soci cose, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.
- Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la sua quota.
- Il capitale cambia quando i soci entrano o escono.

Che cos'è

Le **società mutualistiche** sono le **cooperative**. Non servono a **dividere gli utili**: servono a dare ai **soci beni, servizi o lavoro** a **condizioni migliori** di quelle del mercato. Sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** (art. **2511** del codice civile).

Lo schema

1 · Lucrative e mutualistiche

	Società lucrative	**Società mutualistiche**
Quali sono	ss, snc, sas, spa, sapa, srl	le **cooperative**
Scopo	dividere gli **utili**	dare ai soci **vantaggi** (scopo mutualistico)
Capitale	di solito fisso	**variabile**

2 · Che cosa fa la cooperativa per i soci

1. Dà ai soci **beni** (per esempio prodotti a prezzi più bassi), **servizi** o **occasioni di lavoro**.
2. Lo fa a **condizioni più vantaggiose** di quelle del mercato.
3. Il **vantaggio** va ai **soci**: questo è lo **scopo mutualistico**.

3 · Le regole speciali

1. **Capitale variabile**: cresce e cala quando i soci entrano e escono, senza cambiare ogni volta l'atto costitutivo.
2. **Porta aperta**: possono entrare nuovi soci, se hanno i requisiti.
3. **Un socio, un voto** (art. 2538): ogni socio ha un voto, **qualunque sia il valore della quota**.
4. Per costituirla servono di regola **almeno 9 soci** (art. 2522); le piccole cooperative possono avere **3 soci** persone fisiche.

4 · I tipi di cooperativa

Tipo	Che cosa dà ai soci
Di consumo	beni e servizi ai soci-clienti
Di lavoro	occasioni di lavoro meglio retribuite
Di conferimento	valorizzazione dei beni o dei prodotti dei soci (per esempio agricole)

Esistono anche le cooperative di **credito**, **edilizie** e **sociali**.

5 · La Costituzione

1. L'art. **45** della Costituzione riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di **mutualità** e **senza fini di speculazione privata**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cosa sono le società mutualistiche?» Sono le cooperative: società a capitale variabile con scopo mutualistico. Non hanno lo scopo di dividere gli utili, ma di dare ai soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato.

«Che cosa sono le cooperative?» Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511). Valgono la porta aperta e il voto per testa: ogni socio ha un voto, qualunque sia la sua quota.

Attenzione agli errori

- Le cooperative non servono a **dividere gli utili**: lo scopo è **mutualistico**.
- Il capitale delle cooperative è **variabile**, non fisso.
- Nella cooperativa **vale un voto per socio**, non un voto per ogni quota.
- Le cooperative **non** sono tra i **6 tipi** di società lucrative.

10 · Società mutualistiche e cooperative · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Società mutualistiche e cooperative

1. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

A) Uno per ogni quota

B) Dipende dal capitale

C) Uno, qualunque sia la sua quota

Termini e definizioni

2. Che cosa significa **Capitale variabile**?

A) Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

B) Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

C) Principio per cui nuovi soci possono entrare nella cooperativa quando hanno i requisiti richiesti.

Società mutualistiche e cooperative

3. Una cooperativa che vende beni ai soci-clienti è…

A) una cooperativa di lavoro

B) una cooperativa di consumo

C) una sapa

Società mutualistiche e cooperative

4. Che cosa vuol dire porta aperta?

A) Nessun socio può uscire

B) Solo i parenti possono entrare

C) Possono entrare nuovi soci se hanno i requisiti

Termini e definizioni

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

A) Scopo mutualistico

B) Porta aperta

C) Capitale variabile

Società mutualistiche e cooperative

6. Quali sono le società mutualistiche?

A) La snc

B) Le cooperative

C) La spa

Società mutualistiche e cooperative

7. Qual è lo scopo mutualistico?

A) Dividere gli utili tra i soci

B) Vendere al prezzo più alto

C) Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato

Società mutualistiche e cooperative

8. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

A) Cento

B) Due

C) Nove

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Qual è lo scopo delle cooperative?

A) Fare concorrenza sleale

B) Dare vantaggi ai soci (scopo mutualistico)

C) Dividere gli utili

2. Come è il capitale di una cooperativa?

A) Sempre uguale

B) Variabile

C) Sempre di 50.000 euro

3. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

A) Dipende dal capitale

B) Uno

C) Uno per ogni quota

4. Quali sono le società mutualistiche?

A) La snc

B) Le cooperative

C) La spa

5. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

A) Cento

B) Nove

C) Due

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cosa sono le società mutualistiche?**

☐ **Che cosa sono le cooperative? Quali caratteristiche hanno?**

☐ **Quanti soci servono per fare una cooperativa e quali tipi esistono?**

11 · La responsabilità sociale d’impresa

In parole semplici

- La responsabilità sociale è una scelta dell’impresa.
- L’impresa non pensa solo ai soldi: fa attenzione a lavoratori, clienti, comunità e ambiente.
- La Commissione europea la chiama: responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

Che cos'è

La **responsabilità sociale d’impresa** è la **manifestazione di volontà** dell’impresa di **fare attenzione** agli **effetti della sua attività** sulle **persone** e sull’**ambiente**, non solo al guadagno. In inglese si dice **CSR** (*Corporate Social Responsibility*).

Lo schema

1 · Che cos’è

1. L’impresa **non pensa solo al profitto**.
2. Per **sua scelta** (manifestazione di volontà) presta **attenzione** a **lavoratori, clienti, comunità e ambiente**.
3. Queste persone e questi gruppi si chiamano **stakeholder** (parti interessate).

2 · La definizione della Commissione europea

Anno	Definizione
2001	**integrazione volontaria** delle preoccupazioni **sociali ed ecologiche** nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate
2011	«la **responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società**»

Nel 2011 si aggiunge che le imprese devono integrare preoccupazioni **sociali, ambientali, etiche, di diritti umani e dei consumatori**, in stretta cooperazione con gli stakeholder.

3 · A che cosa fa attenzione l'impresa

1. Alle **condizioni dei lavoratori**.
2. All'**ambiente**.
3. Ai **diritti umani** e ai **consumatori**.
4. Alla **comunità** in cui opera.

4 · Per ricordare

1. CSR = **attenzione volontaria** dell'impresa a **persone e ambiente**.
2. La Commissione europea nel 2011 la definisce **responsabilità** per l'**impatto sulla società**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?» È la manifestazione di volontà dell’impresa di prestare attenzione, oltre al profitto, agli effetti della sua attività su lavoratori, consumatori, comunità e ambiente.

«Come la definisce la Commissione europea?» Nel 2011 come «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Nel 2001 come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle attività dell’impresa.

Attenzione agli errori

- La responsabilità sociale **non** è solo fare **beneficenza**: è fare attenzione agli effetti di **tutta** l’attività.
- Nella definizione del **2001** è **volontaria**; quella del **2011** parla di **responsabilità** per l’impatto sulla società.
- Non riguarda solo l’**ambiente**: anche **lavoratori, consumatori, diritti umani**.
- Gli **stakeholder** non sono solo i soci: sono tutte le **parti interessate**.

11 · La responsabilità sociale d’impresa · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Termini e definizioni

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

A) Responsabilità sociale d’impresa

B) Stakeholder

C) Volontaria

Responsabilità sociale d’impresa

2. Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?

A) Un tipo di società

B) L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto

C) Un obbligo di pagare le tasse

Responsabilità sociale d’impresa

3. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

A) Divieto di guadagnare

B) Obbligo di fare beneficenza

C) Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

Responsabilità sociale d’impresa

4. Chi sono gli stakeholder?

A) Solo i concorrenti

B) Solo i soci

C) Le parti interessate dall’attività dell’impresa

Responsabilità sociale d’impresa

5. A che cosa fa attenzione un’impresa socialmente responsabile?

A) Solo al guadagno

B) Solo alla pubblicità

C) A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente

Responsabilità sociale d’impresa

6. Nella definizione del 2001 la responsabilità sociale è…

A) un tipo di imposta

B) un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche

C) un obbligo di legge

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Impatto sulla società**?

A) Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

B) Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

C) Gli effetti che l’attività dell’impresa ha sulle persone e sull’ambiente.

Termini e definizioni

8. Che cosa significa **Volontaria**?

A) Gli effetti che l'attività dell'impresa ha sulle persone e sull'ambiente.

B) Scelta dell'impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all'ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

C) Fatta per scelta dell'impresa, non perché la legge la obbliga.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa?

A) Un'imposta

B) Un tipo di società

C) Attenzione dell'impresa a persone e ambiente

2. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

A) Obbligo di fare beneficenza

B) Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

C) Divieto di fare profitto

3. Chi sono gli stakeholder?

A) Solo i soci

B) Le parti interessate dall'attività dell'impresa

C) Solo i clienti

4. A che cosa fa attenzione l'impresa socialmente responsabile?

A) A persone e ambiente

B) Solo alla pubblicità

C) Solo al guadagno

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?**

☐ **Come definisce la responsabilità sociale la Commissione europea?**

12 · La concorrenza e la concorrenza sleale

In parole semplici

- La concorrenza è la gara tra imprese per vendere di più.
- L'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica è libera, ma non può andare contro l'utilità sociale.
- Il consumatore ha un vantaggio: può scegliere.
- La concorrenza sleale è una gara scorretta ed è vietata.

Che cos'è

La **concorrenza** è la **gara tra imprese** per vendere di più. In Italia l'**art. 41 della Costituzione** dice che l'**iniziativa economica privata è libera**, ma **non può andare contro l'utilità sociale**. La concorrenza fa bene ai **consumatori**, perché possono **scegliere**, ma **non deve essere sleale**: la **concorrenza sleale** è **vietata** (art. 2598 del codice civile).

Lo schema

1 · L'articolo 41 della Costituzione

1. **1° comma**: l'**iniziativa economica privata è libera**. Chiunque può avviare un'impresa.
2. **2° comma**: non può svolgersi **in contrasto con l'utilità sociale** o in modo da recare danno a **salute, ambiente, sicurezza, libertà, dignità umana**.
3. **3° comma**: la **legge** stabilisce programmi e controlli perché l'attività economica sia indirizzata a **fini sociali e ambientali**.

2 · Perché la concorrenza è utile

1. **Per i consumatori**: c'è la **possibilità di scegliere** tra più imprese.
2. Si **tutelano gli interessi dei consumatori**.
3. Fa bene allo **sviluppo economico** generale.

3 · La concorrenza sleale (art. 2598)

Che cosa fa l'impresa	Esempio
Atti confusori: crea **confusione** con i prodotti o l'attività di un concorrente	**imitazione servile** di prodotto, confezione o marchio
Denigrazione: diffonde notizie che **screditano** il concorrente	dire in giro che i prodotti del concorrente sono pericolosi, senza motivo
Appropriazione di pregi: si attribuisce le **qualità** del concorrente	dire che il proprio prodotto ha un premio vinto da un altro
Ogni altro atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'azienda altrui	comportamenti scorretti non elencati sopra

Gli esempi sono semplici esempi per capire.

4 · Che cosa succede a chi la commette

1. Il giudice **vieta di continuare** (inibisce) e dispone che siano **eliminati gli effetti**.
2. Se l'atto è stato commesso con **dolo o colpa**, c'è anche il **risarcimento dei danni**.
3. Per la **pubblicità ingannevole** ci si può rivolgere anche all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

5 · Per ricordare

1. **Concorrenza** = libera ma **onesta**.
2. **Tre gruppi** di concorrenza sleale: **confusione**, **denigrazione e appropriazione di pregi**, **scorrettezza** in generale.

Come si risponde

Come si risponde

«Come è regolata la concorrenza in Italia?» Dall'articolo 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

«Che cos'è la concorrenza sleale?» È una gara scorretta tra imprenditori ed è vietata (art. 2598 c.c.). Rientrano nella concorrenza sleale gli atti idonei a creare confusione con i prodotti di un concorrente, la denigrazione e l'appropriazione di pregi, e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale.

Attenzione agli errori

- L'iniziativa economica è **libera**, ma **non senza limiti**: c'è l'**utilità sociale**.
- La concorrenza **è utile**; è **vietata** solo quella **sleale**.
- La concorrenza è regolata dall'art. **41** della Costituzione; quella sleale dall'art. **2598** del codice civile.
- **Denigrazione** = parlare male del concorrente; **appropriazione di pregi** = prendersi le sue qualità.

12 · La concorrenza e la concorrenza sleale · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

La concorrenza e la concorrenza sleale

1. Che cos’è la denigrazione?

A) Fondersi con lui

B) Imitare il suo marchio

C) Diffondere notizie che screditano un concorrente

La concorrenza e la concorrenza sleale

2. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

A) L’articolo 41

B) L’articolo 2598

C) L’articolo 1

Termini e definizioni

3. Che cosa significa **Concorrenza**?

A) Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

B) Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

C) Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull’attività di un concorrente per danneggiarlo.

La concorrenza e la concorrenza sleale

4. L’iniziativa economica privata può andare contro l’utilità sociale?

A) No

B) Sì, se è più conveniente

C) Sì, sempre

La concorrenza e la concorrenza sleale

5. Che cosa succede a chi commette concorrenza sleale?

A) Chiude subito l’impresa

B) Non succede nulla

C) Deve smettere e, se c’è dolo o colpa, risarcire i danni

La concorrenza e la concorrenza sleale

6. Che cos’è l’appropriazione di pregi?

A) Copiare la confezione

B) Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente

C) Parlare male del concorrente

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Utilità sociale**?

A) Libertà di ogni persona di avviare e fare un'attività economica (art. 41 della Costituzione).

B) Interesse di tutta la società. L'iniziativa economica non può andare contro di esso.

C) Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

La concorrenza e la concorrenza sleale

8. Che cosa dice l'art. 41 sull'iniziativa economica privata?

A) È vietata

B) Appartiene solo allo Stato

C) È libera

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

A) L'articolo 2598

B) L'articolo 1

C) L'articolo 41

2. Che cosa dice l'art. 41 sull'iniziativa economica privata?

A) È solo dello Stato

B) È libera

C) È vietata

3. Quale articolo del codice civile regola la concorrenza sleale?

A) Il 2247

B) Il 2598

C) Il 2511

4. Che cos'è l'imitazione servile?

A) Vendere a prezzi bassi

B) Copiare prodotto, confezione o marchio di un concorrente

C) Fare pubblicità

5. Che cos'è la denigrazione?

A) Copiare il suo marchio

B) Fondersi con lui

C) Diffondere notizie che screditano un concorrente

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è la concorrenza tra imprese? Come è regolata in Italia?**

☐ **Che cosa dice l’articolo 41 della Costituzione?**

☐ **Perché la concorrenza è utile ai consumatori?**

☐ **Che cos’è la concorrenza sleale?**

13 · Intese tra imprese e antitrust

In parole semplici

- Le imprese possono mettersi d’accordo: cartelli, consorzi e trust.
- Un accordo che limita la concorrenza è vietato: la legge è la 287 del 1990.
- Avere una posizione dominante non è vietato: è vietato abusarne.
- Chi controlla è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Che cos'è

Le imprese possono **mettersi d’accordo** tra loro: nei **cartelli**, nei **consorzi**, nei **trust**. Se l’accordo **limita la concorrenza**, è un problema per i consumatori. In Italia la **normativa antitrust** è la **legge 287 del 1990**: vieta le **intese restrittive** e l’**abuso di posizione dominante** e controlla le **concentrazioni**. La fa rispettare l’**Autorità garante della concorrenza e del mercato** (AGCM).

Lo schema

1 · Cartelli, consorzi e trust

Che cos’è	Che cosa fa
Cartello	accordo tra imprese concorrenti: **fissano i prezzi**, **limitano la produzione**, **si dividono i mercati**. È **vietato** se limita la concorrenza
Consorzio (art. 2602)	più imprenditori creano un’**organizzazione comune** per svolgere insieme **alcune fasi** delle loro imprese. Ogni impresa **resta indipendente**
Trust	più imprese concorrenti messe sotto una **direzione unica**. Esempio storico: la **Standard Oil** negli Stati Uniti

2 · La legge antitrust (legge 287 del 1990)

1. Difende la **concorrenza**: tutela il diritto di **iniziativa economica** dell'art. 41 della Costituzione.
2. **Intese restrittive** (art. 2): **vietate** e **nulle** se limitano in modo consistente la concorrenza.
3. **Abuso di posizione dominante** (art. 3): **vietato**. Avere una posizione dominante **non è vietato**: lo è abusarne.
4. **Concentrazioni** (art. 5): fusione, acquisto del controllo di un'impresa, creazione di un'impresa comune. Sono **controllate**.

3 · Che cosa è vietato nelle intese (art. 2)

Esempio di intesa vietata	Che cosa fanno le imprese
a)	**fissano** direttamente o indirettamente i **prezzi** di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali
b)	**limitano** la produzione, gli sbocchi o l'accesso al mercato
c)	**si dividono** i mercati o le fonti di approvvigionamento

4 · Chi controlla: l'AGCM

1. Si chiama **Autorità garante della concorrenza e del mercato** e fu istituita dalla **legge 287 del 1990**.
2. Ha sede a **Roma**, opera in **piena autonomia** e indipendenza ed è formata da un **presidente** e **quattro componenti**, nominati per **sette anni**.
3. Vigila su **intese**, **abusi di posizione dominante** e **concentrazioni**.
4. Può dare **sanzioni**: fino al **10%** del fatturato dell'impresa.

5 · Per ricordare

1. Il **consorzio** di per sé **non è vietato**; è vietato l'accordo che **limita la concorrenza** (cartello).
2. Il **trust** riduce la concorrenza perché i concorrenti sono sotto una **direzione unica**.

Come si risponde

Come si risponde

«Quali sono le principali collusioni tra imprese?» I cartelli (accordi tra concorrenti su prezzi, produzione o mercati), i consorzi (organizzazioni comuni per svolgere alcune fasi delle imprese, art. 2602) e i trust (imprese concorrenti sotto una direzione unica).

«Qual è la normativa antitrust in Italia?» È la legge 287 del 1990: vieta le intese che limitano la concorrenza e l'abuso di posizione dominante e controlla le concentrazioni. La fa rispettare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Attenzione agli errori

- La **posizione dominante** non è vietata: è vietato l'**abuso**.
- Il **consorzio** non è un cartello: si guarda se **limita la concorrenza**.
- La legge antitrust è la **287 del 1990**; l'**art. 41** è della **Costituzione**.
- L'**AGCM** è un'autorità **indipendente**, non una società.

13 · Intese tra imprese e antitrust · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Termini e definizioni

1. Che cosa significa **Intesa**?

A) Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un'impresa comune.

B) Insieme di imprese concorrenti messe sotto una direzione unica. Il nome nasce negli Stati Uniti.

C) Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

Termini e definizioni

2. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.

A) Autorità garante della concorrenza e del mercato

B) Trust

C) Posizione dominante

Termini e definizioni

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un'impresa comune.

A) Consorzio

B) Concentrazione

C) Intesa

Intese tra imprese e antitrust

4. Che cosa è vietato dalla legge 287?

A) Qualsiasi accordo tra amici

B) Le intese restrittive e l’abuso di posizione dominante

C) Qualsiasi impresa grande

Intese tra imprese e antitrust

5. Qual è la legge antitrust italiana?

A) L’articolo 2598

B) La legge 287 del 1990

C) L’articolo 41

Intese tra imprese e antitrust

6. Chi fa rispettare la legge antitrust?

A) Il Comune

B) La Borsa

C) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Termini e definizioni

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

A) Intesa

B) Autorità garante della concorrenza e del mercato

C) Cartello

Intese tra imprese e antitrust

8. Un esempio di intesa vietata è…

A) aprire un negozio

B) fissare i prezzi insieme ai concorrenti

C) fare uno sconto

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos'è un cartello?

A) Una società cooperativa

B) Un accordo tra imprese concorrenti

C) Un tipo di marchio

2. Qual è la legge antitrust italiana?

A) L'art. 2598

B) La legge 287 del 1990

C) L'art. 41

3. Che cosa è vietato secondo la legge 287?

A) L'abuso di posizione dominante

B) Avere un'impresa

C) Avere clienti fedeli

4. Che cos'è un consorzio?

A) Un cartello vietato

B) Un tipo di cooperativa

C) Un'organizzazione comune di imprenditori

5. Chi vigila sulla concorrenza in Italia?

A) La Borsa

B) L’AGCM

C) Il Comune

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le principali forme di accordo tra imprese: cartelli, consorzi, trust?**

☐ **Qual è la normativa antitrust in Italia?**

☐ **Che cos’è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato?**

Riepilogo

L’impresa, l’azienda e i costi

Imprenditore e azienda

Imprenditore (art. 2082): attività **economica, professionale, organizzata**, per produrre o scambiare beni e servizi.

Impresa familiare (art. 230 bis): decisioni a **maggioranza**; risponde il **titolare**.

Impresa = attività · Azienda = complesso dei beni (materiali, immateriali, contratti, debiti e crediti).

Avviamento e segni distintivi

Avviamento: attitudine a produrre reddito · divieto di concorrenza **5 anni**.

Ditta = nome · **insegna** = locali · **marchio** = prodotti.

Le scelte dell’impresa

Finanziamenti: **capitale proprio** / **di credito** (crowdfunding per le start up).
Settori: **primario** (agricoltura), **secondario** (industria), **terziario** (servizi).
Fattori: natura, lavoro, capitale, organizzazione, Stato.

$$\text{Produttività media} = \frac{\text{produzione totale}}{\text{n. operai}}$$ · marginale = variazione della produzione

Rendimenti decrescenti: ogni aggiunta di una risorsa produce sempre meno.

Costi, ricavi, profitto

$$\text{profitto} = \text{ricavo} - \text{costi}$$

$$\text{costo medio} = \frac{\text{costo totale}}{\text{unità prodotte}} \cdot \text{ricavo medio} = \frac{\text{ricavo totale}}{\text{quantità venduta}}$$

Marginale = aumento del totale con un’unità in più. Costi fissi (macchinari) / variabili (luce e gas): solo nel breve periodo.

Budget, pareggio, esternalità

Budget: programma per l'esercizio futuro. Break-even: costi = ricavi. Successo: qualità, produttività, innovazione, velocità di risposta. Esternalità: effetti positivi e negativi su altri.

Le società, la concorrenza e l'antitrust

Le società

Argomento	Da ricordare
Società	contratto: due o più persone · conferiscono beni o servizi · attività economica in comune · dividere gli utili (art. 2247)
Tipicità	solo 6 tipi: ss, snc, sas (persone) · spa, sapa, srl (capitali)
Società di persone	contano i soci · autonomia imperfetta · niente personalità giuridica · snc: tutti solidali e illimitati · sas: accomandatari (amministrano, illimitati) e accomandanti (fino alla quota)
Società di capitali	conta il capitale · autonomia perfetta · personalità giuridica · spa e sapa azioni, srl quote · capitale minimo spa 50.000, srl 10.000 · sapa: accomandatari illimitati
Trasferire la qualità di socio	persone: di regola serve il consenso di tutti · capitali: di regola libera, ma lo statuto può limitare (gradimento)
Cooperative	scopo mutualistico (art. 2511) · capitale variabile · porta aperta · un socio, un voto · di regola 9 soci

Responsabilità sociale e concorrenza

Argomento	Da ricordare
Responsabilità sociale d'impresa	attenzione volontaria dell'impresa a persone e ambiente · UE 2011: responsabilità per l'impatto sulla società
Concorrenza	gara tra imprese · art. 41 Costituzione: iniziativa economica libera, non contro l'utilità sociale · vantaggio per i consumatori: possono scegliere
Concorrenza sleale	art. 2598 c.c. · confusione (imitazione servile) · denigrazione · appropriazione di pregi · scorrettezza · vietata; si smette e, con dolo o colpa, si risarcisce

Antitrust

Argomento	Da ricordare
Cartello	accordo tra concorrenti su prezzi, produzione, mercati · vietato se limita la concorrenza
Consorzio	organizzazione comune di imprenditori (art. 2602)
Trust	imprese concorrenti sotto una direzione unica (Standard Oil)
Legge 287/1990	vieta intese restrittive e abuso di posizione dominante · controlla le concentrazioni
AGCM	autorità indipendente · sede a Roma · presidente e 4 componenti · sanzioni fino al 10% del fatturato

Glossario

Imprenditore
Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi (art. 2082).

Attività essenzialmente agricole
Coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Attività agricole per connessione
Attività dell’imprenditore dirette a manipolare, conservare, trasformare e valorizzare i prodotti ottenuti.

Imprenditore commerciale
Imprenditore che svolge attività come produzione di beni o servizi, intermediazione, trasporto, attività bancarie o assicurative.

Piccoli imprenditori
Coltivatori diretti del fondo, artigiani e chi ha un’attività organizzata dalla propria famiglia.

Impresa familiare
Impresa costituita dal titolare imprenditore e disciplinata dall’art. 230 bis del Codice civile.

Impresa
L’attività economica esercitata dall’imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi.

Azienda
Il complesso dei beni aziendali avviati dall’imprenditore.

Avviamento
L’attitudine dell’azienda a produrre un reddito.

Divieto di concorrenza
Chi vende un'azienda deve astenersi per cinque anni dall'avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela dell'azienda ceduta.

Ditta
Il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa.

Insegna
Segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività d'impresa.

Marchio
Segno distintivo dei prodotti, quindi dei beni e servizi che l'impresa offre.

Crisi e insolvenza
Le situazioni di difficoltà dell'impresa, risolte con le norme del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Attività produttiva
Trasformazione della materia prima in beni e servizi acquistabili sul mercato e sul sistema commerciale.

Capitale proprio
Finanziamento con i soldi propri dell'imprenditore.

Capitale di credito
Finanziamento chiedendo dei prestiti.

Crowdfunding
Modo per finanziare la propria attività (start up) chiedendo di donare fondi sui social.

Settore primario
L'agricoltura, cioè la prima forma di attività economica.

Settore secondario
Le imprese che operano nel piano industriale.

Settore terziario
Prestazioni di servizio, per esempio trasporti o attività bancarie.

Fattori produttivi
Natura, lavoro, capitale, organizzazione e Stato (per regolare l'attività).

Produttività totale
La produzione complessivamente ottenuta impiegando una data quantità di un fattore.

Produttività media
Produzione totale divisa per la quantità del fattore (per esempio gli operai).

Produttività marginale
La variazione della produzione totale quando si aggiunge una unità del fattore.

Legge dei rendimenti decrescenti
Aggiungendo una sola risorsa mentre il resto rimane fermo, ogni aggiunta produce sempre meno.

Costi di produzione
Oneri economici del produttore, necessari per produrre i beni e servizi da vendere.

Profitto
Ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione.

Costi fissi
Costi che non variano al variare dei prodotti (per esempio i macchinari).

Costi variabili
Costi che variano al variare della quantità prodotta (per esempio luce e gas).

Costo medio
Rapporto tra il costo totale sostenuto per produrre e il numero di unità prodotte.

Costo marginale
Aumento del costo totale se la produzione aumenta di un’unità.

Economie di scala
Possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione.

Ricavo totale
Somma realizzata con la vendita di beni e servizi prodotti in un determinato arco di tempo.

Ricavo medio
Ricavo corrispondente a ogni unità venduta: ricavo totale diviso per la quantità venduta.

Ricavo marginale
Aumento del ricavo totale se si vendono unità in più.

Budget
Programma di gestione riferito all’esercizio futuro, con gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie.

Break-even point
Punto di pareggio: livello di produzione in cui costi e ricavi si equivalgono.

Elementi di successo
Qualità del prodotto, produttività (efficienza ed efficacia), innovazioni tecnologiche, velocità di risposta.

Esternalità
Insieme degli effetti negativi e positivi che un’attività economica procura indirettamente ad altri soggetti.

Società
Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Conferimento
Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).

Utili
I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

Tipicità
Regola per cui i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge: non possono inventarne uno nuovo.

Socio
Persona che partecipa a una società, perché ha fatto un conferimento.

Società lucrativa
Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

Società di persone
Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.

Autonomia patrimoniale imperfetta
Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Responsabilità illimitata
Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

Responsabilità solidale
Il creditore può chiedere tutto il pagamento a ciascun socio, a sua scelta.

Accomandatario
Socio della sas (e della sapa) che amministra e risponde in modo illimitato e solidale.

Accomandante
Socio della sas (e della sapa) che non amministra e risponde solo fino alla quota conferita.

Ragione sociale
Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

Società di capitali
Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta
Il patrimonio della società è del tutto separato da quello dei soci: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Personalità giuridica
La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

Azione
Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

Quota
Parte del capitale di una srl (non è divisa in azioni).

Capitale sociale
L’insieme dei conferimenti dei soci. Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

Collegio sindacale
Organo che controlla l’amministrazione della società.

Elemento personale
Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.

Elemento patrimoniale
Nelle società di capitali conta il capitale conferito più che le persone.

Trasferibilità della partecipazione
Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

Clausola di gradimento
Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

Statuto
Insieme delle regole di funzionamento di una società di capitali.

Società mutualistica
Società che non ha lo scopo di dividere gli utili, ma di dare vantaggi ai soci: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.

Cooperativa
Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

Scopo mutualistico
Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Capitale variabile
Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

Porta aperta
Principio per cui nuovi soci possono entrare nella cooperativa quando hanno i requisiti richiesti.

Voto per testa
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Responsabilità sociale d'impresa
Scelta dell'impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all'ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

Stakeholder
Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

Impatto sulla società
Gli effetti che l'attività dell'impresa ha sulle persone e sull'ambiente.

Volontaria
Fatta per scelta dell'impresa, non perché la legge la obbliga.

Commissione europea
Organo dell'Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

Concorrenza
Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

Iniziativa economica privata
Libertà di ogni persona di avviare e fare un’attività economica (art. 41 della Costituzione).

Utilità sociale
Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

Concorrenza sleale
Gara scorretta tra imprenditori, vietata dall’art. 2598 del codice civile.

Imitazione servile
Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

Denigrazione
Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull’attività di un concorrente per danneggiarlo.

Appropriazione di pregi
Attribuirsi le qualità dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.

Correttezza professionale
Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

Cartello
Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

Intesa
Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

Consorzio
Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

Trust
Insieme di imprese concorrenti messe sotto una direzione unica. Il nome nasce negli Stati Uniti.

Antitrust
Insieme di norme che difendono la concorrenza sul mercato. In Italia: legge n. 287 del 1990.

Posizione dominante
Situazione di un’impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l’abuso.

Concentrazione
Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un’impresa comune.

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.